مصلحة الضرائب المصرية
قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية
الادارة المركزية للبحوث والدراسات الضريبة
الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل

الساده /

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،

إيماء للاستفسار الوارد من سيادتكم للادارة برقم (٤٦) بتاريخ ٢٠١٩/١/١٣ بشأن الإفادة عن تاريخ تطبيق البند تاسعا من المادة ٤٠ من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل (المساهمة التكافلية) بالنسبة للشركات المقامة فى المحافظات التى لم تبدأ مرحلتها فى تطبيق القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ وكيفية حسابها .

نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر رأى الادارة الى انه

طبقا لاحكام المادة (الخامسة) من مواد اصدارالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمادة (٤٠) من ذات القانون والمادتين (الرابعة والخامسة) من مواد اصدار اللائحة التنفيذيه للقانون سالف الذكر والمادة (٤٦) من ذات اللائحة واسترشادا بالكتاب الدورى ٤١ لسنة ٢٠١٨ يتم تطبيق احكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ اعتبارا من تاريخ العمل به فى ٢٠١٨/٧/١٢ بما فى ذلك البند تاسعا من المادة ٤٠ وذلك على جميع المنشأت الفردية والاعتبارية أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له – سواء كانت المحافظة فى مرحلة التطبيق ام لم يطبق عليها - حيث ان تطبيق هذا البند غير مرتبط بمراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الوارده بالجدول رقم (٥) المرفق بالقانون وتقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقدير وتحصيل هذه المبالغ بنسبة (٠.٠٠٢٥) من اجمالى ايرادات النشاط من واقع الاقرار الضريبى وفى حالة عدم سداد المنشأة لهذة المبالغ يكون للهيئة تحصيلها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الادارى

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،

الباحث
أ / وليد محرم

مديرالإدارة
أ/ مصطفى عزت شرباش

مدير عام
الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل
أ/ محمد صالح عبد الحميد

رئيس الإدارة المركزية
للبحوث والدراسات الضريبية
أ/ سامى أحمد العوضى

تحريرا فى ٢٩ / ١ / ٢٠١٩